

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 284/2531 พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสาคร โจทก์
นาย วัน ชชาติ ป่าไม้ ทอง กับพวก จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 195, มาตรา 225

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยร่วมกันกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์และฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายและลงโทษจำเลย โจทก์เพียงฝ่ายเดียวอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นตามฟ้องโดยจำเลยมิได้อุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์ว่าตนมิได้กระทำความผิดศาลอุทธรณ์พิพากษายืน การที่จำเลยฎีกาว่าตนไม่ได้ฆ่าผู้ตายขอให้ลงโทษสถานเบาจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว และเป็นปัญหาที่มีได้ว่กล่าวกันมาในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาในรับวินิจฉัย.

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยร่วมกันกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์และฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายและลงโทษจำเลย โจทก์เพียงฝ่ายเดียวอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นตามฟ้องโดยจำเลยมิได้อุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์ว่าตนมิได้กระทำความผิดศาลอุทธรณ์พิพากษายืน การที่จำเลยฎีกาว่าตนไม่ได้ฆ่าผู้ตายขอให้ลงโทษสถานเบาจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว และเป็นปัญหาที่มีได้ว่กล่าวกันมาในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาในรับวินิจฉัย.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ